

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura

Comenzamos el estudio de este temario con la principal normativa de estudio de todas las oposiciones:

La Constitución Española.

*“La Constitución de 1978, fruto del consenso político que hizo posible la Transición a la democracia en España tras la muerte de Franco, puede definirse con propiedad como la primera Constitución consensuada de nuestra historia. **Recogió, junto a la indisoluble unidad de la Nación española, el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones, restableció un legislativo bicameral y consagró la monarquía parlamentaria como régimen político del Estado español, definido como social y democrático de derecho.** El texto supuso la ruptura con el régimen dictatorial, implantando en España un sistema democrático, social y altamente descentralizado.”*

Introducción.

Tras la muerte el 20 de noviembre de 1975 del General Franco, Juan Carlos I accede a la Jefatura del Estado a título de Rey. La restauración de la monarquía auguraba, un nuevo ciclo político, demandado por una sociedad que se había modernizado y exigía cambios democráticos. Hasta junio de 1976 continuó al frente del gobierno Carlos Arias Navarro, reacio a las reformas. La represión de los sucesos de Vitoria, en marzo, y los de Montejurra, en mayo, mostraron el talante del gobierno y su incapacidad para impulsar un cambio. La oposición, por su parte, ganaba influencia en la calle y articulaba organismos unitarios para la ruptura democrática. El 2 de julio el Rey aceptó la dimisión de un Arias, agotado y sin apoyos, y le encargó formar gobierno a Adolfo Suárez, que acometió un programa basado en el restablecimiento las libertades, la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones libres y la concesión de autonomía a los territorios históricos. **El primer paso fue la Ley para la Reforma Política**, llave maestra para desactivar todo el entramado jurídico-político de la dictadura partiendo de la legalidad vigente. La ley fue **aprobada por las Cortes en noviembre y validada en referéndum el 15 de diciembre de 1976**. El apoyo popular a la reforma fue un duro golpe para la estrategia de la ruptura e hizo que el PSOE y el PCE aceptaran entrar a negociar con el gobierno.

Entre febrero y abril de 1977 Suárez legalizó a la mayoría de las organizaciones democráticas, incluido el PCE, y disolvió el Movimiento Nacional. La extrema derecha y la extrema izquierda intentaron sabotear el proceso, promoviendo una escalada de la violencia cuyo episodio más trágico fue la matanza de Atocha. No obstante, el 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones libres. La UCD obtuvo la mayoría relativa, seguida del PSOE, lo que confirmó el éxito de los grupos reformistas. Las nuevas Cortes asumieron la tarea de elaborar una Constitución, para lo cual se formó una ponencia con representación de las principales fuerzas parlamentarias. Para evitar que el proceso político se viera afectado por el deterioro económico y la creciente conflictividad social, el 27 de octubre gobierno y oposición suscribieron los Pactos de la Moncloa. La presión de los partidos nacionalistas llevó a Suárez a reconocer, incluso antes de la aprobación de la Constitución, el autogobierno para Cataluña y el País Vasco.

El anteproyecto, redactado por una ponencia de siete miembros, se sujetó a una profunda revisión de ambas Cámaras que duró año y medio, hasta resultar definitivamente aprobado y sometido a referéndum afirmativo el 6 de diciembre de 1978. El gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979.

“La Constitución tuvo siete padres, pero ninguna madre.

Los llamados "padres de la Constitución" fueron Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca y Gabriel Cisneros (UCD); Manuel Fraga (AP); Miquel Roca (CDC); Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE-PSUC).”

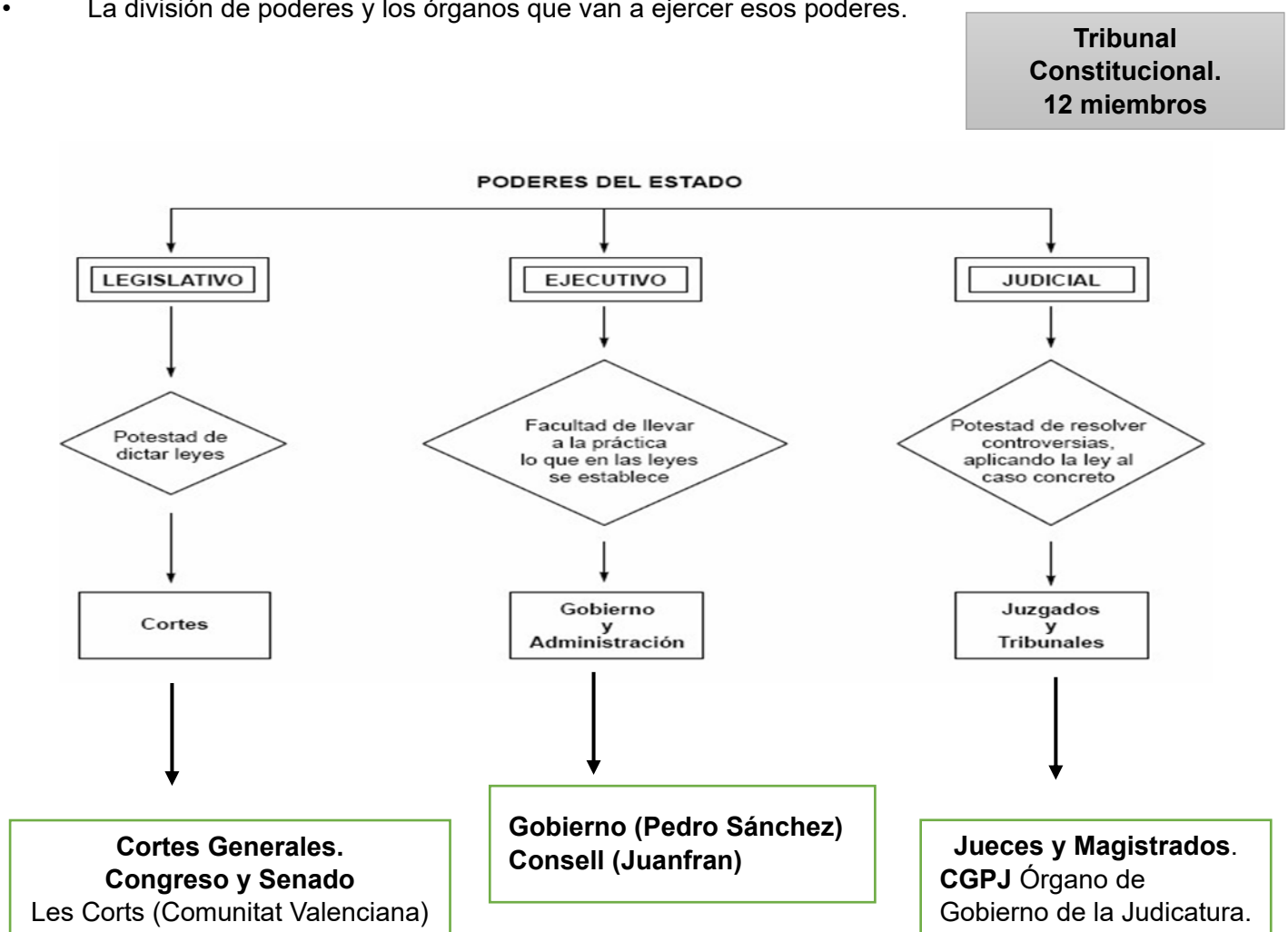
En este tema vamos a ver su estructura y contenido para entender que vamos a estudiar de ella, y sus principios:

Constitución Española: Estructura y Contenido

La Constitución Española de 1978 se puede definir como la **norma suprema (SUPERIOR)** del ordenamiento jurídico español. También puede definirse como la **norma institucional básica del estado** español, o **Carta Magna**. Regula el orden político, organización y ejercicio del Estado, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos. Toda la normativa debe cumplir las pautas que marca la Constitución sin contradecirla.

Se define “**sistema constitucional**” al régimen político que está regido por una Constitución, con el principal objetivo de regular el comportamiento y actuaciones de las instituciones políticas, evitando de esta forma el abuso de poder. El contenido mínimo que debe contener:

- Principios básicos de la convivencia política del Estado.
- Los derechos de los ciudadanos.
- La división de poderes y los órganos que van a ejercer esos poderes.



PRINCIPALES FECHAS A ESTUDIAR DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA:

La Constitución se creó de la siguiente forma:

- **Aprobación el 31 de octubre de 1978:** las **Cortes Generales** aprueban el texto constitucional en sesiones plenarias del congreso de diputados y del senado.
- **Ratificación el 6 de diciembre de 1978:** se convoca un **Referéndum** constitucional para que los españoles voten, siendo aceptada y **aprobada por el pueblo español**.

- **Promulgación el 27 de diciembre de 1978:** el Rey sanciona y promulga la Constitución ante las Cortes.
- **Publicación el 29 de diciembre de 1978:** se publica en el B.O.E (Boletín oficial del Estado), entrando en vigor el mismo día.

Reformas Constitucionales. Tres han sido las reformas de nuestra Constitución.

Primera Reforma Constitucional (27 de agosto de 1992)

- Consistió en añadir el inciso "**y pasivo**" en el **artículo 13.2**.
- Su Majestad el Rey sancionó y promulgó la reforma constitucional en el Palacio de Oriente de Madrid, el 27 de agosto de 1992.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el texto de la Reforma Constitucional el día 28 de agosto de 1992¹. Ese mismo día se publicaron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.

Segunda Reforma Constitucional (27 de septiembre 2011)

- Su Majestad el Rey sancionó y promulgó la Reforma Constitucional en Madrid, el 27 de septiembre de 2011.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el texto el día 27¹ de septiembre
- Consistió en sustituir **íntegramente el artículo 135**.

¹ *Fecha de entrada en vigor*

Tercera Reforma Constitucional (15 de febrero de 2024)

- Su Majestad el Rey sancionó y promulgó la Reforma Constitucional en Madrid, el 15 de febrero de 2024.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el texto el **día 17 de febrero de 2024, día que entró en vigor**
- Consistió en sustituir **íntegramente el artículo 49**.

Características de la Constitución

La Constitución Española tiene una serie de **características formales**:

- Es una constitución **extensa**, por el número de artículos que tiene y por su complejidad. En comparación con otras constituciones la de 1978 es de las más extensas.
- Es **formal y escrita**, se plasma en un texto escrito que ha sido aprobado por un proceso político complejo.
- Está **incompleta**, numerosos artículos remiten a su desarrollo mediante leyes orgánicas.
- Está **influenciada** por otras constituciones europeas.
- Tiene **origen popular**, siendo monárquica y parlamentaria. Elaborada y redactada por un Parlamento que fue elegido mediante sufragio universal.
- Es **rígida**, debido al procedimiento de reforma que tiene.
- Tiene **valor normativo**, es una **fuentes de derecho** que establece unas pautas que regulan la normativa. (**Aplicación directa de muchos de sus artículos**)
- Es **flexible** para gobernar con diferentes ideologías.
- **Extensa:** es bastante extensa si la comparamos con Constituciones de otros países occidentales, mucho más breves. Es la segunda más larga de nuestra historia, tras la de Cádiz de 1812 ("la Pepa").

- **Consensuada:** fue fruto de un proceso de negociaciones y debates entre las diferentes fuerzas políticas parlamentarias del momento, lo que la hizo necesariamente ambigua e indefinida en muchos puntos para dar cabida a gobiernos de diferente orientación sin que fuera necesaria su reforma.
- **Poco original:** copia bastantes ideas de textos anteriores en los que está basada.
- **Establece** como **sistema político** del Estado la Monarquía Parlamentaria.
- El **modelo regional** por el que se decanta nuestro texto constitucional es el de un Estado único, descentralizado en autonomías que gozan en un amplio campo para el autogobierno, y en que el está expresamente prohibido el modelo federal, tan habitual en otras democracias. Su propia necesidad de resultar abierta e indefinida la hace complicada de interpretar y aplicar, lo que hizo preciso crear un órgano especializado para su interpretación: el Tribunal Constitucional.

Estructura y contenido esencial de la Constitución Española

La Constitución se puede dividir en dos partes:

La parte **dogmática**: es la que abarca el Título Preliminar y el Título I, y reconoce los principios constitucionales del ordenamiento político del Estado. Esta parte designa todos aquellos artículos que enuncian los principios básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Es decir, contiene los preceptos que formulan los principios básicos, derechos y libertades de los ciudadanos. Los derechos tienen eficacia jurídica directa, vinculan a los poderes públicos y son directamente tutelables por los Tribunales.

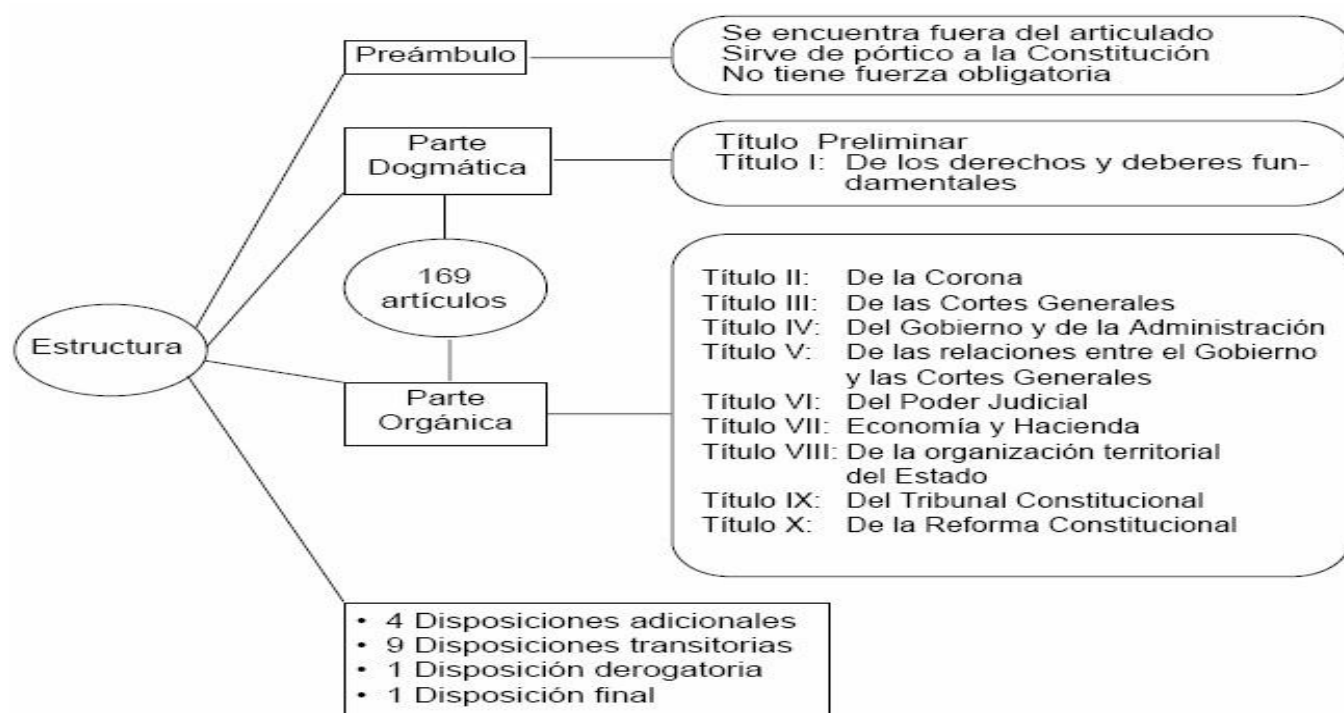
La parte **orgánica**: del Título II al X, la organización de los poderes y del territorio. Establece el número, composición y funcionamiento de los principales órganos del Estado y las competencias de cada uno de ellos.

La constitución española está compuesta por 1 preámbulo, 1 Título Preliminar y 10 títulos, 169 artículos que se estructuran de la siguiente forma:

- ❖ **Título Preliminar** (artículos 1 al 9).
- ❖ **Título 1: De los derechos y deberes fundamentales** (10 al 55).
 - Capítulo 1: De los españoles y extranjeros (11 al 13).
 - Capítulo 2: De los derechos y libertades (14 al 38).
 - Sección 1: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (15 al 29).
 - Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos (30 al 38).
 - Capítulo 3: De los principios rectores de la política social y económica (39 al 52).
 - Capítulo 4: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53 al 54).
 - Capítulo 5: De la suspensión de los derechos y libertades (55).
- ❖ **Título 2: De la Corona** (56 al 65).
- ❖ **Título 3: De las Cortes generales** (66 al 96).
 - Capítulo 1: De las Cámaras (66 al 80).
 - Capítulo 2: De la elaboración de leyes (81 al 92).
 - Capítulo 3: De los tratados internacionales (93 al 96).
- ❖ **Título 4: Del Gobierno y la administración** (97 al 107).
- ❖ **Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales** (108 al 116).
- ❖ **Título 6: Del Poder judicial** (117 al 127).
- ❖ **Título 7: De Economía y Hacienda** (128 al 136).
- ❖ **Título 8: De la organización territorial del Estado** (137 al 158).
 - Capítulo 1: Principios generales (137 al 139).

- Capítulo 2: De la Administración local (140 al 142):
- Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas (143 al 158).
- ❖ **Título 9: Del Tribunal Constitucional** (159 al 165).
- ❖ **Título 10: De la Reforma Constitucional** (166 al 169).
- ❖ 4 disposiciones adicionales.
- ❖ 9 disposiciones transitorias.
- ❖ 1 disposición derogatoria.
- ❖ 1 disposición final.

En resumen, tiene: 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
La actual Constitución es después de la de 1812 la más extensa de la historia española.



El **Preámbulo** es obra íntegramente de **Enrique Tierno Galván** y muestra un carácter utópico, **un conjunto de ideas y aspiraciones democráticas que no son exigibles ante los tribunales ni ante las administraciones públicas**, sino que se trata de una mera declaración de intenciones.

El artículo 1 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Establece además que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y que la forma política del estado español es la Monarquía parlamentaria.

La **«Carta Magna»** recoge una extensa relación de derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos y consagra el Estado de las Autonomías.

En algunos exámenes de oposiciones se ha nombrado la "Carta Magna", veamos su definición:

Carta Magna es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. La etimología del término nos lleva a la época de la monarquía cuando el Rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que se suscitaban en la sociedad. En esta época se le conoció con el latín "Magna charta libertatum". La carta magna puede ser comparada con la **Ley de las XII tablas** en la que se escribieron todas las normas y condiciones por los que se usa a ordenar al público todo lo que se debe hacer para seguir con el curso de la evolución.

Se debe destacar también el principio de separación de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los principios constitucionales: La Constitución como norma jurídica:

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico elaborada por el poder constituyente, el pueblo, en el ejercicio de su soberanía. Establece los principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad. En este sentido, contiene, las reglas de funcionamiento básicas de una sociedad que se dota a sí misma de una norma superior. Delimita los poderes del Estado, su distribución de competencias entre las distintas administraciones que lo integran y las relaciones entre las mismas.

Principios Básicos de la Constitución Española:

Estado Democrático

Estado de Derecho

Estado Social

Monarquía Parlamentaria

Estado Autonomista

En el Artículo 9 de la Constitución, es donde hace referencia a los principios básicos:

Artículo 9:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

- Principio de **legalidad**: La Administración solo podrá actuar cuando haya una ley que la habilite para ello, garantizando así un total sometimiento de ésta a la Ley y al Derecho.

- Principio de **jerarquía normativa**: Una norma de rango inferior no podrá contradecir ni derogar a otra de rango superior. Si es posible en viceversa.

- Principio de **irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales**.
- Principio de **seguridad jurídica**, siendo obligada la publicidad de las normas para que éstas sean conocidas.
- Principio de **responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**, debiendo de adecuarse los gobernantes a la Ley y al derecho, para evitar así toda actuación arbitraria de éstos.

ESTADO SOCIAL:

En el Título Preliminar, se define al Estado como **SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO**. Concretamente en el Artículo 1 nos indica:

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Y el artículo 2 dice: que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Se considera que el Estado social es un sistema sociopolítico económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. En términos generales la mayor parte de los autores de filosofía del derecho concuerdan en que un Estado social de derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Entre esas condiciones se citan generalmente:

- Asistencia sanitaria.
- Salud
- Educación pública.
- Trabajo y vivienda dignos.
- Indemnización de desocupación, subsidio familiar.
- Acceso práctico y real a los recursos culturales: (bibliotecas, museos, tiempo libre).
- Asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores.
- Defensa del ambiente natural.
- Asistencia social.
- Defensa jurídica y asistencia legal.

Garantiza los denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación.

Provee la integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la marginación, a través de la compensación de las desigualdades y de la redistribución de la renta por medio de los impuestos y el gasto público. Utiliza instrumentos como los sistemas de educación y sanidad (en mayor o menor grado públicos y controlados por el Estado, obligatorios, universales, gratuitos y subvencionados), financiados con cotizaciones sociales. Se tiende a la intervención en el mercado y la planificación de la economía, todo ello en contra de los principios del liberalismo clásico.

ESTADO DE DERECHO:

El Estado de Derecho se concreta en principios sustanciales que constan en reglas jurídicas en todos los países civilizados. El Estado de Derecho es el "otro yo", el opuesto al poder sin límites.

Sus principios son:

1.- El principio de sujeción o imperio de la ley. -El poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. En este tipo de organización, las personas obedecen a los principios y a las leyes, antes que a los funcionarios. "Es el gobierno de las leyes, no de las personas", tampoco es el gobierno de los jueces o de las autoridades. El poder político solo puede expresarse a través de actos sometidos a las reglas, que no dependen únicamente del propio poder. Los gobernantes y los legisladores son esclavos de las leyes, para evitar que los ciudadanos sean esclavos de los poderosos. Ninguna función está exenta de cumplir la Constitución y la Ley. Cualquier afectación a este principio, o la superposición de actos de poder, indican que el Estado de Derecho ya no rige, porque en tal sistema los gobernantes son simples ejecutores de las normas, y porque incluso su reforma está sometida a procedimientos legales preestablecidos, sin que tal reforma quede librada a la voluntad o ideología de quien ejerce el poder .

2.- El principio de Limitación.- En el Estado de Derecho se ejerce un poder limitado, circunscrito por las leyes. No hay poderes absolutos o totales, ese concepto es contrario al sistema. El principio de sujeción se concreta en el de limitación. Las potestades públicas son regladas y muy excepcionalmente discrecionales. Incluso la discrecionalidad -esto es, la opción de que el Gobierno elija entre varias alternativas-, opera exclusivamente entre las posibilidades que marca la ley. No hay discrecionalidad absoluta o abierta. Ni siquiera el legislador puede obrar sin reglas, sus grandes reglas están contenidas en la Constitución.

3.- El principio de Legalidad.- Es precepto básico según el cual desde el poder solo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la Constitución o la ley. Es lo que podría llamarse el 'principio de atribución de potestades', lo que significa que los gobernantes y los funcionarios no tienen, en realidad, 'derechos', en el sentido filosófico y civil del término, porque los derechos inmanentes solo corresponden a los seres humanos. Los mandatarios y los assembleístas tienen 'facultades' transitorias, revocables y condicionadas, derivadas de una norma legal que les atribuye o asigna tal poder. Esas facultades no pueden lesionar jamás los derechos fundamentales. Las facultades de la autoridad y del legislador se subordinan a los derechos de las personas .

4.- El principio de Motivación.- El Estado de Derecho prohíbe la arbitrariedad, más aún, la sanciona, de allí que los poderes públicos cuando expiden cualquier acto, llámese ley, reglamento, acto administrativo o sentencia, están obligados a "motivar" la decisión basándola en normas preestablecidas, consecuencia del principio de legalidad propio de derecho público. La falta de motivación resta eficacia a los actos del poder, les quita legalidad y legitimidad. La motivación real de los actos está asociada con su legitimidad, y es lo contrario al arbitrio o voluntad libre del gobernante o legislador .

5.- El principio de Responsabilidad.- Todos los principios anteriores se articulan y se concretan en la responsabilidad política y administrativa del Estado y de los funcionarios y magistrados, quienes deben asumir y reparar las consecuencias de sus actos, cuando se adoptan violando la Constitución o la ley o afectando a los derechos de los ciudadanos. Este es el fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado y de la responsabilidad política, de la que derivan los mecanismos institucionales y legales de rendición de cuentas ante órganos independientes del poder que rinde cuentas.

6.- La seguridad jurídica.- La seguridad jurídica es "el elemento inspirador del Estado de Derecho", es su razón de ser. Supone, primero, que los ciudadanos sepan que los derechos estén protegidos y los delitos previstos legalmente y de antemano. Por otro lado, se asegura un mínimo de estabilidad en las reglas de juego admitidas por la sociedad. La seguridad jurídica es el hilo conductor de los demás principios del Estado de Derecho y es uno de los derechos fundamentales de las personas.

7.- División de las funciones del Estado.- La idea de la constitución y del Estado de Derecho nació en contra del monopolio y la concentración del poder político. Estado de Derecho significa poder fraccionado, controlado, responsable y esencialmente limitado. La concentración del poder es la negación del Estado de Derecho. El poder concentrado es siempre arbitrario. "Arbitrio" significa obrar exclusivamente según la voluntad y planes del poderoso. El puro arbitrio es lo opuesto al Derecho que impone reglas y conductas al poder. La división de las funciones del Estado, sus limitaciones y responsabilidades no son temas accidentales de las constituciones, son asunto conceptual y relativo a la naturaleza misma del Estado de Derecho. La concentración de poder en cualquier órgano, es contraria al Estado de Derecho, incluso si esa decisión tiene origen en una decisión del pueblo. No todas las decisiones del pueblo son necesariamente legítimas, ni ajustadas al Derecho, porque el pueblo está sometido a la Constitución y sus decisiones también están limitadas y condicionadas por los derechos fundamentales y los principios y valores. ¿El "pueblo", puede violar el Estado de derecho? Sí, en tal caso, sus decisiones son ilegítimas .

8.- Impugnabilidad de los actos del poder.- Como expresión concreta de la limitación y del sometimiento a la Constitución y a la ley, en el Estado de Derecho todos los actos del poder son susceptibles de impugnación, ya sea que provengan del legislador, ya del Ejecutivo, ya de los jueces. No hay excepción alguna ni factor de poder exento de esta regla. Todos los actos del poder son impugnables en la vía administrativa, judicial y constitucional.

9.- La independencia judicial.- Principio fundamental que debe estar incorporado al ordenamiento jurídico y que debe ser practicado efectivamente por los gobernantes e instituciones es la independencia judicial respecto de los demás poderes o funciones, y de los factores de poder. Ninguno de los principios y preceptos del Estado de Derecho puede ser eficaz si los jueces dependen del Ejecutivo, si sobre ellos existe inducción política de la conducta, amenaza real o presunta de destitución, propaganda o esquemas subliminales que condicionen las actuaciones de los tribunales, que deben ser independientes incluso de los proyectos gubernamentales

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:

<https://www.elcomercio.com/opinion/derecho-principios.html>.

ESTADO DEMOCRATICO:

El Estado Democrático de Derecho supone la proclamación de la soberanía popular (art. 1.2), que enlaza con la Constitución de 1931, frente a la fórmula de la soberanía nacional; la aceptación del pluralismo político y social, cuya consagración constitucional más importante se produce en los artículos 6 y 7; el reconocimiento de la participación de los ciudadanos, en sus diversas manifestaciones (art. 23).

Hoy en día, buena parte de la problemática de la participación política, radica en la disyuntiva democracia directa / democracia representativa, como ya veremos en las propuestas de reforma constitucional, un poco más adelante en este apartado. Sin embargo, cabe añadir que nuestro sistema político carece, en sentido estricto, de instituciones de democracia directa, excepción hecha de la posibilidad que puede abrir el art. 140 para el concejo abierto, aunque si prevé la existencia de diversas instituciones de democracia semidirecta: la iniciativa legislativa popular (art.

87.3) con importantes limitaciones; el derecho de petición que puede ser realizado tanto individual como colectivamente (artículos 29 y 77); el referéndum, en sus distintas modalidades: constitucional, tanto obligatorio como facultativo, consultivo y referéndums autonómicos, tanto de iniciativa autonómica como de aprobación y reforma de los Estatutos; instituciones que inciden en el ámbito judicial, como son la acción popular y el jurado (art. 125), y en el ámbito administrativo.

MONARQUIA PARLAMENTARIA:

El Título Preliminar en el art. 1.3 consagra la Monarquía Parlamentaria como «forma política del Estado español», que será desarrollada en el Título II, dedicado a la Corona, y cuya problemática hemos abordado en el apartado de la Jefatura del Estado. Al afirmar que se trata de una Monarquía Parlamentaria, se está señalando:

- 1) Que todos los órganos del Estado, incluido el Rey, son órganos constitucionales; es decir, que su poder deriva de la Constitución y se encuentran sometidos a ella;
- 2) Que la función legislativa corresponde esencialmente al Parlamento y la función ejecutiva al Gobierno. El monarca, aunque cuenta con atribuciones recogidas en la Constitución, no toma decisiones políticas;
- 3) Que no existe una separación estricta de poderes, sino más bien una coordinación y colaboración entre ellos.

ESTADO AUTONOMISTA:

La Constitución establece igualmente una organización autonómica del poder, basada en los principios de unidad y de autonomía. Así, si por un lado, el art. 2, reafirma «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», por otro, «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas». Esta estructura territorial queda consagrada en el Título VIII de la Constitución, que regula entre otras las fórmulas de acceso a la autonomía.

El Estado de las Autonomías queda así consagrado como el modelo de Estado, aunque no se concretan con claridad las características de éste, ni se fija definitivamente el mapa autonómico. A veintidós años vista del inicio de este proceso, cabría decir que lo conseguido en el proceso de descentralización política y administrativa ha sido mucho, pero que no ha terminado de perfilarse con claridad un modelo de Estado. Cabe en sentido negativo afirmar que no tenemos un Estado centralista –modelo francés–, que superamos con creces las competencias de un modelo regional como el italiano, pero ¿avanzamos hacia un Estado Federal, más o menos simétrico, o por el contrario, será posible en un futuro mantener un modelo autonómico que no implique un cambio del modelo de Estado?.

Principios de organización política

La soberanía popular se defina en relación con el sistema representativo y participativo de todos los sectores sociales; la monarquía parlamentaria como forma política del Estado; la unidad e indisolubilidad de la nación española; la autonomía de las regiones y nacionalidades y su solidaridad; la lengua oficial del Estado y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas; la bandera de España y las banderas de las nacionalidades y regiones; la capitalidad del Estado; las funciones y organización de los partidos políticos; las funciones y organización de los sindicatos y organizaciones patronales y las funciones de las Fuerzas Armadas.

Pueden incluirse aquellos principios que informan la actividad concreta del Estado y que se derivan de su constitución como Estado Social y Democrático de Derecho.

Cabe destacar los siguientes principios constitucionales:

- **Principio de legalidad:** La Administración solo podrá actuar cuando haya una ley que la habilite para ello, garantizando así un total sometimiento de ésta a la Ley y al Derecho.
- **Principio de jerarquía normativa:** Una norma de rango inferior no podrá contradecir ni derogar a otra de rango superior. Si es posible en viceversa.
- **Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.**
- **Principio de seguridad jurídica,** siendo obligada la publicidad de las normas para que éstas sean conocidas. (Y evitando continuos vaivenes legislativos)
- **Principio de responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos,** debiendo de adecuarse los gobernantes a la Ley y al derecho, para evitar así toda actuación arbitraria de éstos.

Principios informadores del ordenamiento jurídico

Como Estado social y democrático de derecho, debe de adoptar una actitud activa tendente a conseguir que los derechos y libertades sean reales y efectivos, correspondiendo según el artículo 9.2 de la Constitución a los poderes públicos:

Art. 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Le corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, el Estado debe de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Los distintos principios contenidos en este precepto son:

- **Legalidad.** El poder legislativo está vinculado a la Constitución y debe respetar los límites establecidos en ella, su incumplimiento supone poder declarar una ley como inconstitucional.
 - o **El poder ejecutivo,** la actividad administrativa y la **jurisdicción** están sometidas a la Ley en todas sus actividades, no pudiendo actuar libremente ya que sería desviación de poder.
- **Jerarquía normativa.** El ordenamiento jurídico es un todo estructurado, la Constitución es la base del ordenamiento y las demás normas son su desarrollo.
- **Competencia.** División de poderes. Recogido por el art. 66 de la Constitución, declara que las Cortes Generales tienen la potestad legislativa y controlan la acción del gobierno. Esta teoría tiene un verdadero sentido jurídico-político.
 - o **Legislativo,** cuya misión es hacer las leyes y controlar la acción del Gobierno.

o **Ejecutivo**, tiene por misión ejecutar las leyes y velar por la seguridad interior y exterior del estado.

o **Jurisdicción o Poder judicial**, juzga los delitos, controla la actividad de la administración y la legalidad del gobierno.

- **Publicidad de las normas y leyes.** Principio básico de todo estado de derecho, es la base de la seguridad jurídica. Para que una norma tenga valor jurídico y garantiza su validez, tiene que ser pública en el boletín oficial correspondiente, para que todos los ciudadanos tengan acceso al ordenamiento jurídico.
- **Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.** Y la retroactividad de las normas favorables. Las normas no pueden regular actuaciones anteriores a su publicación a no ser que sean más favorables al individuo que la ley que regía en el momento en que se realizó la actuación.
- **Seguridad jurídica.** Los jueces tienen control total de la actividad administrativa, las normas y actos de la administración, siempre a posterior, a través de los Tribunales Contenciosos Administrativos.
 - o La administración tiene autotutela declarativa, ya que tiene la potestad para emitir declaraciones que crean o modifican situaciones subjetivas sin concurso judicial.
 - o La administración tiene autotutela ejecutoria, la potestad para ejecutar sus propias decisiones a través de embargos.
- **Responsabilidad de los poderes públicos**
 - o **Legislativa**, cuando el legislador regula una materia de forma contraria a la Constitución, se está incurriendo en responsabilidad y debe ser declarada inconstitucional esa norma.
 - o **Judicial**, los tribunales y sus funcionarios son responsables de los daños producidos por error judicial,
 - o **Administrativa**, la administración es responsable directa de los daños causados por los servicios públicos con independencias de la actuación sea dolosa o culposa, ya sea voluntaria o por imprudencia.
- **Interdicción ante la arbitrariedad de los poderes públicos.** es un principio fundamental del Estado de Derecho que prohíbe a las autoridades actuar por capricho o voluntad propia, obligándolas a sujetarse a la ley y a fundamentar sus decisiones en razones objetivas y justas, garantizando así la igualdad, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones discrecionales que carezcan de base legal o infrinjan principios constitucionales, como lo establece el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Principios informadores de la actividad del Estado

- Sometimiento a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico
- Promoción de las condiciones para hacer efectivas la igualdad y la libertad.
- Facilitar la incorporación de todos los ciudadanos a la vida pública.

→ LOS PRINCIPIOS SE OBTIENEN DEL TÍTULO PRELIMINAR.

¿QUÉ ES UNA LEY?

1. Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.
2. En el régimen constitucional, disposición votada por las cámaras legislativas y sancionada por el Jefe del Estado. (Rey)

Artículo 79

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.



QUORUM; Miembros necesarios para tomar acuerdos. En el Congreso 176.

Tipos de Leyes:

ORGÁNICAS

Artículo 81. C.E.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los **derechos fundamentales y de las libertades públicas**, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. **(Título I. Capítulo II. Sección I)**
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá **mayoría absoluta** del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

(La mayoría absoluta es la mitad de todos los miembros que tienen derecho, así en nuestro parlamento que tiene 350 diputados dicha mayoría sería votando en el mismo sentido 176 miembros)

Mayoría Absoluta -----(La mitad más uno de los miembros de derecho del Congreso 176 Diputados)

ORDINARIAS

Según señala el Diccionario del español jurídico, de la RAE y el CGPJ la ley ordinaria es la "forma común de las disposiciones con rango de ley, cuyo ámbito comprende todas las materias no reservadas a la ley orgánica".

Aprobación. Mayoría simple. **Mas síes que noes.**